

1500229-51.2022.8.26.0603
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA
Comarca: Guararapes
Foro: Foro de Guararapes
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:

Réu:
NILTON CESAR DA SILVA

Vistos.

Fls.449/466: defiro o pleito formulado pelo Ministério Público.
Sem embargo da respeitável posição doutrinária no sentido de que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, de fato, quando se está diante de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guararapes
Foro de Guararapes
2ª Vara
Rua Luiz Lincoln de Oliveira s/n, Guararapes-SP - cep 16700-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500229-51.2022.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Reclamação nº:
1500229-51.2022.8.26.0603
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:

Réu:
NILTON CESAR DA SILVA

Vistos.

Fls.449/466: defiro o pleito formulado pelo Ministério Público.
Sem embargo da respeitável posição doutrinária no sentido de que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, de fato, quando se está diante de inquestionável hipossuficiência do executado, sobretudo quando foi patrocinado pela Defensoria Pública, torna-se desnecessariamente onerosa ao aparelho estatal a manutenção de um processo executivo claramente fadado ao insucesso.
Nesse sentido decidiu recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
"1-) Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial. Não provimento.
2-) A multa é dívida de valor, mantém sua característica de sanção penal, todavia, se sua manutenção se deve à hipossuficiência do agravante, reforçada pelo patrocínio pela Defensoria Pública, não há outra alternativa, senão a extinção da punibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com mudança de posicionamento anterior. 3-) Decisão mantida." (TJSP - Agravo de Execução Penal

0006649-78.2021.8.26.0152; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cotia - Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)." - destaquei.

E é exatamente o que ocorre no presente caso.

Com efeito, o réu foi assistido nos autos principais, durante toda a tramitação, pela D. Defensoria Dativa, o que faz presumir a carência material necessária para suportar a pena de multa que lhe foi aplicada.

Desse modo, adotando o entendimento cristalizado no Tema Repetitivo 931 do Superior Tribunal de Justiça: "Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade", e ante a ausência de justa causa integral para ajuizamento da execução da pena de multa conforme manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, JULGO EXTINTA a presente execução de pena de multa nos termos do artigo 107, caput do CP e artigo 66, II da Lei de Execuções Penais, extinguindo-se a dívida e comunicando-se, por analogia ao disposto no §5º do artigo 538-A das NSCGJ. Não havendo recurso voluntário, dispensada fica a remessa necessária, tendo em vista que o valor da causa é inferior àquele estabelecido como piso mínimo no art. 496, § 3º do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de interesse em recorrer, fica esta decisão transitada em julgado com a sua publicação em cartório, dispensada a expedição de certidão. Oficie-se ao Cartório Eleitoral.

Servirá o presente, por cópia assinada digitalmente, como ofício à Vara da Execução.

Oportunamente, arquivem-se estes autos.

Intime-se.

Guararapes, 12 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA